

0001323-53.2019.8.26.0526

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... da transportadora, no momento do roubo, e que chegaram duas pessoas anunciando o roubo, um deles conhecido por "Da Lua", que se chama Anderson, e o Alan, que entrou armado com revólver, provavelmente calibre 38, e colocou-a na nuca da vítima. relatou que os roubadores estavam com os rostos descobertos, e conseguiu identificá-los com clareza. Disse que foi agredido ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

2ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001323-53.2019.8.26.0526 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001323-53.2019.8.26.0526

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência - 141/2011 - 1º Distrito Policial de Salto, 2503/2011 - Delegacia de Polícia de Salto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Anderson Alexandre Leite

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa

Vistos.

ANDERSON ALEXANDRE LEITE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso, por 05 (cinco) vezes, no artigo 157, § 2º, incisos I e II, c. c. os artigos. 29 (concurso de pessoas) e 70 (concurso formal), todos do Código Penal, porque, no dia 1º de julho de 2011, por volta das 16h50min, na Rua Índia, nº 130, bairro Nações, nesta cidade e comarca de Salto-SP, agindo em concurso de agentes com ALAN HENRIQUE LEITE, previamente ajustados e em unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de armas de fogo: a) os documentos pessoais de Geraldo Nogueira de Souza (fls. 28); b) 01 (um) capacete, da marca "Bieffe", e 01 (um) aparelho de telefonia celular, da marca "Samsung", pertencentes a Max Diniz Souza (fls. 24); c) 01 (um) "notebook", da marca "Semp Toshiba", e 03 (três) aparelhos de telefonia celular/rádio, da marca "Motorola", pertencentes a José Nogueira de Souza (fls. 30); d) um aparelho de telefonia celular, da marca "Nokia", e 03 (três) aparelhos de telefonia celular/rádio, da marca "Motorola", pertencentes a Paulo Nogueira de Souza (fls. 27); e e) a quantia aproximada de R\$

3.015,00 (três mil e quinze reais), pertencente à empresa "Nogueira de Souza Transportadora Ltda. ME", representada por Paulo Nogueira de Souza (fls. 27) (boletim de ocorrência 03/06).

A denúncia foi recebida em 11 de novembro de 2014 (fls. 223), o réu foi inicialmente citado por edital (fls. 296/297) e ficou-se inerte (fls. 299). Determinaram-se o desmembramento dos autos (fls. 303) e a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal (fls. 306).

O réu foi citado pessoalmente (fls. 336/337), revogando-se a suspensão do feito (fls. 340) e foi apresentada resposta à acusação (fls. 343).

Durante a instrução, foram ouvidas 04 vítimas e 01 testemunha de acusação, decretando-se a revelia do acusado (fls. 397/399 e 415/416).

Em memoriais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a procedência da ação penal e a condenação do acusado nos termos da denúncia, com fixação da pena-base acima do mínimo legal, reconhecimento da reincidência e das causas de aumento elencadas na denúncia. Ao final, pugnou pelo regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, entendendo ser inviável sua substituição por restritivas de direitos (fls. 423/434). A Defesa, por sua vez, requereu a improcedência da ação penal, com a consequente absolvição do acusado. Em caráter subsidiário, protestou genericamente pela "imposição dos benefícios legais" (fls. 436).

É o relatório.

Decido.

A materialidade do crime de roubo circunstanciado foi comprovada pelo boletim de ocorrência referente aos fatos (fls. 7/10), informações investigativas (fls. 11 e 24/28), autos de reconhecimento fotográfico (fls. 34, 38, 40, 134, 156 e 161) e documentos correlatos (fls. 114/121), além da prova oral colhida durante as duas etapas do feito.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

O réu, apesar de citado pessoalmente (fls. 303/304), não foi localizado para intimação da audiência virtual e não participou do ato, sendo declarado revel (fls. 415).

Geraldo Nogueira de Souza, vítima, afirmou que estavam em oito pessoas no interior da transportadora, no momento do roubo, e que chegaram duas pessoas anunciando o roubo, um deles conhecido por "Da Lua", que se chama Anderson, e o Alan, que entrou armado com revólver, provavelmente calibre 38, e colocou-a na nuca da vítima. relatou que os roubadores estavam com os rostos descobertos, e conseguiu identificá-los com clareza. Disse que foi agredido fisicamente, com um mata-leão. Relatou que eles levaram todos para o quarto dos fundos, houve ameaças de morte por pelo menos três vezes. Relatou que os criminosos subtraíram os Nextel, celulares de funcionários, R\$700,00 (setecentos reais) de seu irmão Paulo, o notebook do seu irmão mais velho, e R\$20,00 (vinte reais) dele próprio, levando cerca de R\$2.000,00 (dois mil reais) a R\$3.000,00 (três mil reais) no total, e nada foi recuperado. Contou que o vulgo "Da Lua" ainda reside no bairro e esclareceu que Anderson, durante o roubo, não apontou arma para eles, apenas fez menção de estar armado (fls. 416).

José Nogueira de Souza, vítima, disse ainda tem os fatos vivos na memória. Relatou que estava sentado à sua mesa, na entrada, e seu irmão ficava no fundo, quando o "Da Lua" entrou, apontando a arma para a testemunha e ficou na sala em que ela estava. O Alan entrou junto com ele, e também armado, levou-os para o fundo. Disse não se recordar de agressão física, mas houve ameaças de que atirariam caso alguém esboçasse reação. Contou que os roubadores levaram seu notebook e uma quantia de cerca de R\$3.200,00 (três mil e duzentos reais), e nada foi recuperado. Esclareceu que, durante o crime, não teve tanta chance de olhar o rosto dos criminosos, mas o Max, que trabalhava com eles, conhecia o "Da Lua", pois tinham estudado juntos e moravam próximos. Ao final, disse que os dois roubadores são do bairro (fls. 416).

Max Diniz de Souza, vítima, disse que trabalhava no escritório e foram surpreendidos, no dia dos fatos, por dois indivíduos, ambos armados, que os renderam. Contou que haveria pagamento, em espécie, de alguns funcionários naquele dia, e provavelmente algum funcionário vazou a informação e foi isso que motivou o

roubo. Contou ter sido possível ver o rosto do mais velho, e que reconheceu o roubador, pois estudaram juntos, e ele chama Anderson, conhecido por "Da Lua". Relatou que houve ameaças durante o roubo, que eles levaram quantia em dinheiro, capacete, celulares, e outros bens, e nada foi recuperado (fls. 416).

Paulo Nogueira de Souza, vítima, disse que foram dois roubadores que entraram na empresa, viu um deles armado, e foi o "Da Lua" quem pegou os objetos roubados, dinheiro, celulares, um notebook, rádios Nextel, enquanto o outro, armado, fazia a segurança. Contou que nenhum bem foi recuperado e que seu sócio conhecia o rapaz que estava armado, Alan, do bairro, e o "Da Lua" é conhecido no bairro e da vítima Max (fls. 416).

Carlos Eduardo Fernando de Almeida Barros, policial civil, disse ter sido o responsável pela lavratura do boletim de ocorrência e que, após o plantão, veio uma ordem de serviço para que identificasse um rapaz que seria parente de um indivíduo já conhecido nos meios policiais, de alcunha "Da Lua". Relatou que conhecia os indivíduos mencionados e foi até a residência deles, procedendo à localização e identificação e, posteriormente, fez relatório (encartado a fls. 11) sobre os fatos. Contou que havia mais de uma vítima. Disse que a ordem de serviço era específica para esse caso e, no boletim de ocorrência, havia citação de um apelido de um indivíduo que seria primo de alguém já conhecido nos meios policiais. Relatou que o indivíduo foi localizado e negou os fatos, e disse que os indivíduos eram conhecidos na cidade e faziam muitos furtos enquanto adolescentes. Não soube dizer se as vítimas fizeram reconhecimento. Por fim, informou que a transportadora ficava próxima à casa dos réus (fls. 396/397).

O réu Anderson foi, inicialmente, citado por edital (fls. 296/297) e, diante da inércia (fls. 299), decretaram-se o desmembramento que gerou o presente feito (fls. 303) e a suspensão do curso do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal (fls. 306). Posteriormente, houve citação pessoal (fls. 336/337), revogando-se a suspensão do feito (fls. 340).

Em que pese a citação pessoal e a apresentação de resposta à acusação (fls. 343), Anderson não foi localizado para intimação da audiência virtual, não participou do ato, decretando-se sua revelia (fls. 415).

Assim, tem-se que o acusado, ao não manter atualizado o seu endereço, não pôde mais ser localizado e, deste modo, optou por não trazer sua versão a juízo.

No entanto, o resultado das investigações policiais, somado à coesa prova oral produzida em juízo, é mais que suficiente para firmar sua responsabilidade.

Vale relembrar que a palavra da vítima é de extrema importância em casos de crimes patrimoniais, em que a ação criminosa normalmente ocorre às escondidas, não havendo razão para imputar falsamente aos réus conduta mais gravosa do que a efetivamente praticada. Assim, a narrativa da vítima mostra-se de suma importância para revelar detalhes da ação delituosa.

Nesse sentido:

"A palavra da vítima tem especial relevância probatória, mormente em delitos contra o patrimônio, pois, relatando o proceder de desconhecidos, nenhum interesse teria em incriminar eventuais inocentes" (TACRIM/SP - AP - 9ª Câmara - Relator Loureiro Filho - j. 05/06/1996 - RJTACRIM 32/280).

"São valiosas as palavras do ofendido e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhe a atuação e não acusar pessoas inocentes." (TACRIM-SP, Rel. Evaristo dos Santos, RJTACRIM 30/456).

"Ora, ninguém mais do que o sujeito passivo tem interesse em que seja perseguido e detido o verdadeiro autor do crime contra seu patrimônio, pois somente assim terá alguma possibilidade de a ele ver reintegrado e nele ser mantido o bem ameaçado pelo sujeito ativo, tanto mais neste caso em que vultoso foi o prejuízo pela perda de valioso veículo desprotegido de seguro e ainda com dezenove alentadas prestações a pagar." (TACRIM-SP, Rel. Fernando Miranda, AP 1.281.287-1, j. 18/10/2001).

"Deve ser deferida especial atenção para a narrativa da vítima de crime contra o patrimônio, considerando-se que os agentes sempre procuram o melhor momento para o sucesso da empreitada, preferencialmente longe dos olhos de terceiros." (TACRIM-SP,

rel. Di Rissio Barbosa, AP 131.949-7/5, j. 12/9/2002).

Neste ponto, cumpre ressaltar que é perfeitamente compreensível que, passados tantos anos, algumas das vítimas tenham tido algumas dificuldades de se lembrarem de detalhes sobre os bens roubados e até sobre as características dos roubadores, que poderiam até ter se modificado durante estes anos. Entretanto, a vítima Geraldo Nogueira de Souza foi categórica ao reconhecer Alan como sendo um dos criminosos e, ainda, como sendo aquele que portava a arma. Foi segura, também, ao dizer que já conhecia os roubadores, que estavam parcialmente encapuzados, mas com seus rostos expostos, afirmando serem "Da Lua" e Alan, sendo que já havia até "carregado no colo" este último, quando criança, por conhecer sua mãe. Da mesma maneira, José Nogueira de Souza disse que ainda tem os fatos vivos na memória, e afirmou ter visto que ambos os roubadores estavam armados. Para espancar qualquer sombra de dúvida, houve ainda, o depoimento categórico de Max Diniz de Souza, vítima, que também trabalhava no escritório e sustentou que foram surpreendidos, no dia dos fatos, por dois indivíduos, ambos armados, que os renderam. Forneceu ainda, detalhes sobre a motivação do roubo esclarecendo que haveria pagamento, em espécie, de alguns funcionários naquele dia, e provavelmente algum funcionário vazou a informação. Contou ter sido possível ver o rosto do mais velho, e que reconheceu o roubador, pois estudaram juntos, e ele se chama Anderson, conhecido por "Da Lua". Relatou que houve ameaças durante o roubo, que eles levaram quantia em dinheiro, capacete, celulares, e outros bens, e nada foi recuperado (fls. 416).

Ademais, conforme mencionado no Acórdão proferido nos autos principais, de que estes se originaram:

"[...] De mais a mais, eventuais desencontros, sobre fatos periféricos não possuem o condão de macular os depoimentos prestados. Assim, não deve ser acolhida a tese de insuficiência probatória quando a condenação se baseia nas palavras das vítimas e em seu reconhecimento [...]" (TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal nº 0008061-38.2011.8.26.0526 - Relator Edison Brandão - DJE. 26/10/2021). O emprego de arma ficou incontestado. Cabe frisar que, no roubo, o reconhecimento da causa de aumento referente ao emprego de arma prescinde da apreensão efetiva do referido instrumento e sua submissão a perícia, notadamente quando tal não decorreu de simples desídia do Estado.

Basta, para tanto, suficiente credibilidade da prova oral quanto à existência efetiva de uma arma para a rendição das vítimas, sendo esse o entendimento sempre unânime que vêm estabelecendo as duas turmas do Supremo Tribunal Federal (2ª T RHC 122.074/SP Rel. Ricardo Lewandowski j. 20.05.2014; 1ª T HC 104.197/MS Rel. Luiz Fux j. 06.09.2011; 1ª T HC 107.347/MG Rel. Ricardo Lewandowski j. 24.05.2011; 1ª T HC 104.722/RS Rel. Luiz Fux j. 12.04.2011; 1ª T RHC 103.544/DF Rel. Ricardo Lewandowski j. 18.05.2010; 1ª T HC 102.263/SP Rel. Ricardo Lewandowski j. 11.05.2010; 1ª T HC 100.187/MG Rel. Cármen Lúcia j. 16.03.2010).

Também outra não tem sido a posição unânime que encontramos na jurisprudência das duas turmas de competência criminal do Superior Tribunal de Justiça (6ª T HC 148.823/RJ Rel. Nefi Cordeiro j. 05.03.2015; 5ª T HC 269.389/SP Rel. Gurgel de Faria j. 09.12.2014; 6ª T AgRg no REsp 1.430.796/SP Rel. Rogério Schietti Cruz j. 16.10.2014; 5ª T AgRg no AREsp 433.206/SP Rel. Laurita Vaz j. 26.08.2014; 5ª T AgRg no AREsp 377.671/DF Rel. Marco Aurélio Bellizze j. 21.08.2014; 6ª T AgRg no AREsp 528.119/RJ Rel. Maria Thereza de Assis Moura j. 19.08.2014; 6ª T AgRg no REsp 1.447.701/MS Rel. Nefi Cordeiro j. 05.08.2014; 3ª Seção EREsp 961.863/RS Rel. p/ Acórdão Gilson Dipp j. 13.12.2010 m.v.). Algum eco desse entendimento também pode ser encontrado na doutrina brasileira (GRECO, Rogério. Código penal comentado. 7ª ed. Niterói: Impetus, 2013, p. 492).

Cumpra aqui mencionar trecho do Acórdão proferido quando do julgamento do recurso do corréu Alan, nos autos de nº 0008061-38.2011.8.26.0526:

"[...] Outrossim, importante ressaltar que, a despeito da não apreensão das armas de fogo utilizadas, já se posicionou a jurisprudência dominante no sentido de ser prescindível, para o reconhecimento da majorante respectiva, a apreensão e a perícia da arma de fogo, sendo suficiente sua comprovação por outros meios, tal como as palavras das vítimas, as quais, no presente caso, confirmaram a existência

de referido artefato. Nesse sentido: 'HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. ARMA DE BRINQUEDO. EXCEPCIONALIDADE DA VIA ELEITA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. ERESP N. 961.863/RS. TERCEIRA FASE. EXASPERAÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA N. 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem de ofício se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. Em habeas corpus, deve ser evitada a modificação da sanção penal imposta pelas instâncias ordinárias, que estão mais próximas dos fatos e são soberanas na análise das provas contidas nos autos, devendo a revisão da pena fixada ser efetivada somente nos casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 3. Na hipótese dos autos, tanto o Juízo de primeiro grau quanto a Corte estadual reconheceram que a vítima confirmou a utilização de arma de fogo pelos autores do delito, não sendo a via eleita adequada à mudança desse entendimento, por demandar necessário revolvimento do conjunto fático- probatório. 4. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, pacificou o entendimento no sentido de que a incidência da aludida majorante prescinde de apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. (...)' (HC 354.566/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.16/06/2016)" (TJSP - 4ª Câmara de Direito Criminal - Apelação Criminal nº 0008061-38.2011.8.26.0526 - Relator Edison Brandão - DJE. 26/10/2021).

Em arremate, observo que a vítima Geraldo afirmou categoricamente que Alan apontou a arma para sua cabeça, conduzindo-o à sala onde se encontravam as demais vítimas, enquanto José Nogueira de Souza, que disse ter os fatos vivos na memória, afirmou ter visto que ambos os roubadores estavam armados.

Portanto, a somatória dos elementos colhidos, bem como os coerentes e uníssonos depoimentos prestados, terminam por formar um conjunto muito sólido que deixa estreme de dúvidas a autoria do roubo em tela, evidenciando ter sido praticado pelo denunciado.

Por fim, cumpre salientar que a alteração legislativa promovida pelo advento da Lei nº 13.654/2018, apenas realocou a definição anteriormente prevista no inciso I, do parágrafo 2º do artigo em comento, que passou a fazer parte do inciso I, do parágrafo 2º-A, do mesmo artigo.

Entretanto, por se tratar de modificação prejudicial ao réu, e considerando que o crime foi cometido antes da mencionada alteração, é o caso de se manter a capitulação original da denúncia (art. 157, par. 2º, incisos I e II, CP).

Em suma, durante a instrução, ao contrário do alegado pela combativa defesa, ficou exaustivamente demonstrado que o réu, Anderson Alexandre Leite, qualificado nos autos, agiu em concurso com Alan Henrique Leite, previamente ajustados e em unidade de desígnios, subtraindo, em proveito comum, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo: a) documentos pessoais de Geraldo Nogueira de Souza; b) 01 (um) capacete da marca "Bieffe", e 01 (um) aparelho de telefonia celular da marca "Samsung", pertencentes à Max Diniz Souza; c) 01 (um) notebook da marca "Semp Toshiba" e 03 (três) aparelhos de telefonia celular/rádio da marca "Motorola", pertencentes à José Nogueira de Souza; d) 01 (um) aparelho celular da marca "Nokia", e 03 (três) aparelhos de telefonia celular/rádio da marca "Motorola", pertencentes à Paulo Nogueira de Souza e; e) a quantia aproximada de R\$ 3.015,00 (três mil e quinze reais), pertencentes à empresa "Nogueira de Souza Transportadora Ltda. ME", representada por Paulo Nogueira de Souza.

Decidida a tipificação, passo a aplicar ao acusado a sanção merecida, o que faço com base no artigo 68 do mencionado estatuto.

Atenta às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, em que pese o enorme respeito pela posição ministerial, entendo que o fato de terem sido levados documentos pessoais e o notebook contendo "diversos arquivos importantes" não se mostram suficientes à elevação da pena-base do acusado, razão pela qual fixo-a no mínimo legal, qual seja, em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Anderson é reincidente, porquanto possui condenação definitiva nos autos de nº 0011233-90.2008.8.26.0526 (fls. 363 e 365/366), sendo certo que o novo crime foi cometido antes que se escoasse o prazo depurador de 05 anos, desde o trânsito em julgado da sentença condenatória anterior ou de eventual cumprimento de pena. Por tal razão, aumento sua pena para 04 anos e 06 meses de reclusão e 12 dias-multa.

Não há atenuantes aplicáveis.

Em razão das causas de aumento de pena, consistentes no concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, elevo a pena aplicada de um terço (1/3), obtendo a pena de 6 anos de reclusão e 16 dias-multa.

Por terem os crimes sido cometidos mediante concurso formal, com destaque para o fato de que foram 05 (cinco) vítimas diferentes, elevo sua pena corporal no patamar intermediário de um quarto (1/4), atingindo 07 anos e 06 meses de reclusão.

Nos termos do artigo 72, do Código Penal, "no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente", razão pela qual atingem o patamar de 80 dias-multa.

À míngua de outras causas modificadoras, torno definitiva a pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, além de 80 dias-multa, e fixo a unidade do dia-multa em seu mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta demanda, para CONDENAR o réu ANDERSON ALEXANDRE LEITE, qualificado nos autos, RG 48518941-1, como incurso na pena do artigo 157, §2º, incisos I e II, por 05 (cinco) vezes, c.c. os artigos 29 e 70, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 07 anos e 06 meses de reclusão e ao pagamento, para o fundo penitenciário, da quantia equivalente a 80 dias-multa, com unidade no mínimo legal.

Considerando a pena fixada, bem como a periculosidade do réu que, mediante conduta de grande reprovabilidade e utilizando-se de arma de fogo, não hesitou em agir em concurso de pessoas para intimidarem as vítimas, que conhecia desde o tempo de escola, causando-lhes traumas psicológicos, mostra-se inviável qualquer substituição referente ao artigo 44, do Código Penal, pelo que determino que inicie o cumprimento da pena em regime fechado.

O crime que lhe foi imputado é muito grave, reveste-se de violência, atormenta a sociedade, e semeia a insegurança e o temor na cidade, merecendo repreensão imediata, razão pela qual determino que não poderá recorrer desta sentença em liberdade. Não é demais, relembrar que, por ocasião da audiência de instrução, as vítimas mostravam-se ultrajadas por encontrarem com frequência o referido roubador pelo bairro, andando livremente como homem de bem, depois de ter cometido crime tão violento contra vizinhos, que, sobre se sentirem acuados, terminavam completamente desrespeitados. Ademais, cabe mencionar que o acusado foi pessoalmente citado e alterou seu endereço para que não pudesse ser encontrado, malgrado houvesse a possibilidade de se defender, o que demonstra que, neste momento, sabedor da condenação que pesa contra ele, aumentam-se as probabilidades de que se evada do distrito da culpa, na busca de frustrar eventual execução da pena.

Acresça-se a isto o fato de que crimes violentos como este, antes inusuais na pacata Comarca, vêm se multiplicando e pondo em sobressalto a população, que reclama punição célere.

Expeça-se mandado de prisão incontinenti.

Arbitro os honorários advocatícios da Procuradora nomeada, no teto do Convênio.

Após, o trânsito em julgado expeça-se certidão. Na hipótese de interposição de recurso, antes da remessa ao Egrégio Tribunal, providencie a serventia a expedição de certidão de honorários parciais. Caberá à advogada interessada providenciar a impressão e entrega na OAB.

Após o trânsito, façam-se os registros necessários e, oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de praxe.

Custas na forma da lei.

P. R. I. e C.

Salto, 04 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA